

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 소유권 확인 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 수탁받은 국유재산에 대한 소유권 확인 및 명의개서 등 권리보전을 위한 제반 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제8조에 따르면 공사는 소관 수탁재산으로 속하게 된 날부터 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고, 등기·등록, 명의개서가 필요한 수탁재산은 그 권리자의 명의를 ‘국’으로 하되, ‘기획재정부’로 소관명칭을 함께 적어야 한다고 되어 있으며

세칙 제9조의2에 따르면 수탁 국유재산에 대한 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악하여야 하고, 세칙 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 수탁

국유재산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하며, 실태조사 결과 변동사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 대전충남지역본부는 국유재산 수탁 시 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권 변동 여부를 점검하고 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산에 대하여 등기사항증명서와 토지대장, 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다) 관리대장상 소유자 일치 여부를 점검한 결과

2008. 1. 17. ○○○○로부터 위탁확대재산으로 인수한 ‘충청남도 논산시 ○○○○ ○○○○ ◇◇◇◇-◇◇’ (답, 182㎡) 소재 국유재산의 경우 등기사항증명서와 토지대장 상 소유자가 ‘ⓂⓂⓂⓂⓂ’ 으로 등기·등록되어 있음에도 이를 확인하지 않고 수탁하여 관리하고 있고

2020. 3. 13. ◇◇◇◇으로부터 권리보전이 완료되어 인수한 ‘충청남도 논산시 △△△ △△△ △-△’ (도로, 112㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 1. 15. 권리귀속으로 등기사항증명서 상 소유자가 ‘ⓂⓂⓂⓂ’ 에서 ‘국’ 으로 소유권이전등기 되었으나, 토지대장 상 소유자는 ‘ⓂⓂⓂⓂ’ 로 등록되어 있음에도 이를 정리하지 않고 수탁하여 관리하고 있는 등

[표]와 같이 총 17건의 국유재산에 대하여 등기사항증명서 또는 토지대장에 소유자가 제3자로 등기·등록되어 있음에도, ‘국’ 으로 등기·등록을 하지 않고 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

[표] 소유권이 제3자로 관리중인 국유재산 명세

(단위 : 건, 원)

순번	소재지	수탁 일자	소유권 이전일자	이전 사유	등기부상 소유자	토지대장 소유자
----	-----	----------	-------------	----------	-------------	-------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 등기사항증명서와 토지대장의 소유자가 제3자로 되어 있는 국유재산 17건을 ‘국’ 으로 등기·등록하도록 하고, 향후 등기사항증명서와 토지대장의 소유자가 제3자로 등기·등록된 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)